



สัญญาค้ำประกัน
การรับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษา

สัญญาเลขที่.....(1).....

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....(2).....

เลขประจำตัวประชาชน.....วัน/เดือน/ปีเกิดอายุ.....(....) ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail).....หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

อาชีพ.....ตำแหน่ง.....

ระดับ.....สังกัด.....

เกี่ยวข้องกับผู้รับทุนในฐานะ(3).....ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน”) มีความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงการค้ำประกัน

ตามที่.....(4).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ได้ทำสัญญา

รับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษา สัญญาเลขที่ลงวันที่ เดือน..... พ.ศ. ให้ไว้กับ

ผู้ให้ทุน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดี

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อผู้ให้ทุนว่า ถ้าผู้รับทุนกระทำความผิดสัญญาดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่ง

ข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ดี ซึ่งจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ให้ทุน ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับ

ทุนต้องรับผิดชอบผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ทุนภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน

.....(5).....บาท (.....) กับจำนวน.....

(5).....(สกุลเงินต่างประเทศ ถ้ามี) (.....) และข้าพเจ้าจะรับผิดชอบ

ตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบถ้วนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ในกรณี

การจ่ายเงินทุนทั้งสองสกุลดังกล่าวแก่ผู้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินไปตามความจำเป็นใด ๆ ให้สำนักงาน

ก.พ. สามารถคำนวณเงินทั้งสองสกุลได้ตามที่จ่ายจริง แต่เงินทุนที่จ่ายไปทั้งสองสกุลรวมกันแล้วต้องไม่เกิน

วงเงินทุนรัฐบาลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว นอกจากนี้ สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุน ก.พ. ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด แม้การขยายเวลาศึกษาต่อจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และผู้ให้ทุนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับทุนต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุน ก.พ. ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดในข้อ 5

ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติให้ผู้รับทุนขยายเวลาศึกษาต่อจะทำให้ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 นั้น เมื่อผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้าตกลงว่าจะมาทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่เพื่อให้การค้ำประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ำประกันตามที่ผู้รับทุนจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วย

ข้อ 2 การผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับทุน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมว่าการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้าตามสัญญา และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญาไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบถ้วนเต็มจำนวน

ข้อ 3 หลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกัน

ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ อันทำให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้ให้ทุน ดังนี้

ที่ดิน

ก. โฉนดเลขที่.....(6).....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....
เนื้อที่.....(.....) ไร่.....(.....) งาน.....(.....) ตารางวา อยู่ที่ดินตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประเมิน.....บาท (.....)

ข. โฉนดเลขที่.....หน้าสำรวจ.....ระวาง.....
เนื้อที่.....(.....) ไร่.....(.....) งาน.....(.....) ตารางวา อยู่ที่ดินตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ราคาประเมิน.....บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น ๆ

ก.(7).....

ราคาประมาณ บาท (.....)

ข.

ราคาประมาณ บาท (.....)

ข้อ 4 ข้อผูกพันผู้ค้าประกัน

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่ายหรือโอนหรือก่อกวนหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน

ข้อ 5 ระยะเวลาการค้ำประกัน

ระยะเวลาในการก่อกวนที่ค้ำประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนทำสัญญารับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษาตามเอกสารแนบท้าย จนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบถ้วนตามสัญญา หรือจนกว่าผู้รับทุนพ้นข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญารับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษาข้างต้นแต่ไม่เกิน.....(8).....(.....) ปี(.....) เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนเริ่มปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว

ข้อ 6 การส่งหนังสือแจ้งคำบอกกล่าว

ที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือเป็นภูมิลำเนาที่ถูกต้องของข้าพเจ้า การส่งหนังสือแจ้งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ภายใต้สัญญานี้ ให้ส่งไปยังภูมิลำเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย หากข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบทันที และหากข้าพเจ้าละเลยไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนทราบ และผู้ให้ทุนได้ส่งหนังสือแจ้งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ไปยังข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงนาม.....ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

คำอธิบาย

- (1) ให้ระบุเลขที่สัญญาค้ำประกันในปัจุบันประมาณหนึ่ง ๆ เรียงตามลำดับ
- (2) ให้ระบุชื่อตัว - ชื่อสกุล ของผู้ทำสัญญาค้ำประกัน พร้อมรายละเอียด เช่น เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาชีพ ตำแหน่ง และสังกัด ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ที่ลงลายมือชื่อในสัญญา
- (3) ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำประกันกับผู้รับทุน เช่น เป็นบิดา หรือเป็นมารดา หรือเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดา เป็นต้น
- (4) ให้ระบุชื่อตัว - ชื่อสกุล ของผู้รับทุนที่จะทำการค้ำประกัน พร้อมระบุเลขที่สัญญารับทุน และวันเดือนปีที่ลงนามในสัญญารับทุน
- (5) ให้ระบุจำนวนเงินที่จะทำการค้ำประกัน โดยวงเงินค้ำประกันต้องครอบคลุมจำนวนเบี้ยปรับ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของสัญญารับทุน ก.พ.) ในกรณีที่ค้ำประกันเป็นการค้ำประกันด้วยเงินสดอื่น ให้ระบุสกุลเงินให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
- (6) ระบุรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะทำการค้ำประกัน กรณีหลักทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารชุดหรือสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าของหลักทรัพย์ที่แสดงจะเป็นราคาประเมินของกรมธนารักษ์
- (7) ระบุรายละเอียดของหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่จะทำการค้ำประกัน นอกเหนือจาก (6) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่แสดงจะเป็นมูลค่าตามราคาของหลักทรัพย์นั้น ๆ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร แต่กรณีที่หลักทรัพย์นั้นไม่อาจทราบมูลค่าที่แน่นอน ให้ผู้ค้ำประกันเป็นผู้ประมาณราคาของหลักทรัพย์นั้นตามราคาที่เหมาะสม
- (8) ให้ระบุจำนวนระยะเวลาที่จะค้ำประกันให้กับผู้รับทุน โดยต้องครอบคลุมระยะเวลาที่ผู้รับทุนใช้ไปในการศึกษาตามโครงการที่ได้รับทุน บวกด้วยระยะเวลาที่ผู้รับทุนต้องเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่กำหนดในข้อ 1.3 ของสัญญารับทุน ก.พ. เพื่อการศึกษา